Seu Seguro de Responsabilidade dos Dirigentes (D&O)

Mutirão Seguros Mútuos · apólice MUT/8720/26

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

RESUMO DO SEU SEGURO

Quem contratou	AgroInsumos Chapadão Comércio Ltda. (fictícia) (CNPJ 79.357.673/0001-61), Chapadão do Sul/MS
Quem está protegido	os dirigentes eleitos da cooperativa/associação
Até quanto o seguro paga	R$ 90 milhões no ano (valor máximo do seguro — LMG)
Quanto custa	R$ 1,0 milhão por ano
Parte que a cooperativa paga primeiro (franquia)	R$ 100 mil
Quando vale	de 1º de agosto de 2026 até 1º de agosto de 2027
Fatos anteriores cobertos a partir de	1º de junho de 2011

Sobre a sua cooperativa: Atividade: revenda de insumos — defensivos, sementes e fertilizantes. Porte: 3.100 clientes produtores. Localização: Chapadão do Sul/MS (região Centro-Oeste). Perfil: cadeia (trading, insumos, securitização). Particularidades informadas na proposta: venda a prazo safra e CPR; inadimplência após quebra de safra. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

O QUE ESTE SEGURO COBRE

Quem fica protegido por este seguro?

É considerado dirigente segurado exclusivamente a pessoa física eleita para cargo estatutário de diretor ou conselheiro de administração da cooperativa, conforme ata registrada. Não são considerados segurados os procuradores, administradores de fato ou membros do conselho fiscal.

E se a cooperativa não puder pagar a defesa do dirigente?

A Mutirão pagará, em nome do dirigente segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a cooperativa não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 45 milhões, sem franquia.

A cooperativa recebe de volta o que adiantar ao dirigente?

O reembolso à cooperativa limita-se aos despesas com advogados e processos (custos de defesa) efetivamente pagos e comprovados, sujeito à franquia de R$ 100 mil e à prévia anuência da Mutirão a cada desembolso.

Processos do Banco Central sobre crédito rural e Proagro estão cobertos?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 18 milhões.

E processos do Ibama ou do órgão ambiental do estado?

Estão cobertos despesas com advogados e processos (custos de defesa) do dirigente segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

E as outras empresas ligadas à cooperativa?

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

E quando o dirigente agiu de má-fé?

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso ou fraudulento do dirigente segurado, somente após decisão judicial ou arbitral final e irrecorrível que o reconheça. Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) serão adiantados até essa decisão.

E se a própria cooperativa processar o dirigente?
A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

Problemas ambientais estão cobertos?
Excluem-se reclamações decorrentes de poluição ou dano ambiental, ressalvadas ações derivadas de acionistas.

E vazamento de dados de cooperados?
A exclusão de riscos cibernéticos não se aplica a reclamações por falha de supervisão ou governança do Segurado sobre segurança da informação e proteção de dados.

Problemas que já eram conhecidos estão cobertos?
Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da cooperativa na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

VALORES E LIMITES

Até quanto o seguro paga?
O valor máximo do seguro (LMG) é de R$ 90 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Existem valores menores para algumas situações?
Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 9 milhões; custos emergenciais, 30% do LMG; custos de publicidade, 10% do LMG.

Existe uma parte que a cooperativa paga primeiro?
Aplica-se franquia de R$ 100 mil por reclamação a todas as coberturas, inclusive à proteção do dirigente (Cobertura A), e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

As despesas com advogado diminuem o valor do seguro?
Os despesas com advogados e processos (custos de defesa) são pagos em adição ao valor máximo do seguro (LMG) até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

ADVOGADOS E DEFESA

O erro de um dirigente prejudica os outros?
As declarações prestadas na proposta pela cooperativa vinculam todos os Segurados, e sua inexatidão poderá acarretar a perda do direito à indenização para todos.

PRAZOS

Fatos de antes da contratação estão cobertos?
Data de retroatividade: 1º de junho de 2011.

Posso avisar um problema antes de virar processo?
Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo dirigente segurado.

OUTRAS REGRAS

A seguradora pode cancelar o seguro?
Esta apólice não poderá ser cancelada pela Mutirão, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

A seguradora pode cobrar do dirigente depois?
A Mutirão sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

SIMULADO — USO ACADÊMICO

Em que moeda são os valores?
Os valores são expressos em reais e atualizados pelo IPCA entre a data do sinistro e a do efetivo pagamento.

COMO AVISAR UM PROBLEMA

Assim que um dirigente receber notificação, intimação ou cobrança, avise a Mutirão pelo canal do cooperado, com cópia do documento. Quanto antes, melhor.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO